

Юридический фундамент проекта «Цифровая Платформа РСФСР»

Российский Сервис Финансирования Социального Развития

Автор и правообладатель концепции: Кагиров Абдул-Хаким Ахмадович

Свидетельство о депонировании: №4011265 от 19.12.2024 (ireg.pro), хеш ГОСТ-Р 34.11-2012. **Назначение документа:** правовой каркас платформы-оператора выпуска цифровых финансовых активов под залог имущества с целевой эмиссией Банка России и направлением средств через Федеральное казначейство на национальные проекты.

1. Правовая квалификация платформы и её оператора

1.1. Базовая правовая позиция

Цифровая Платформа РСФСР по своей юридической природе соответствует понятию **«информационная система, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов»** в значении Федерального закона от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон №259-ФЗ).

Оператор Платформы квалифицируется как:

- **Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА** (пункт 1 статьи 5 Закона №259-ФЗ). Полномочия и обязанности оператора закреплены статьями 5–7 названного Закона.
- На втором этапе развития проекта — также как **оператор обмена цифровых финансовых активов** (статья 10 Закона №259-ФЗ), если в архитектуре будут реализованы функции вторичного обращения ЦФА между квалифицированными участниками.

Включение оператора в реестр Банка России производится по правилам, установленным:

- статьями 5 и 6 Закона №259-ФЗ;
- Положением Банка России от 16.11.2021 №779-П «О требованиях, при соответствии которым лицо, имеющее намерение осуществлять деятельность оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, включается Банком России в реестр операторов информационных систем» (применимо в действующей редакции);
- Положением Банка России от 16.11.2021 №780-П «О деятельности оператора обмена цифровых финансовых активов и о требованиях к оператору обмена цифровых финансовых активов».

1.2. Требования к организационно-правовой форме оператора

Согласно части 1 статьи 5 Закона №259-ФЗ оператором информационной системы может являться:

- российское юридическое лицо в форме непубличного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью (для оператора-небанковской организации);
- кредитная организация;
- организатор торговли (статья 9 Федерального закона от 21.11.2011 №325-ФЗ «Об организованных торгах»).

Для целей ЦП РСФСР целесообразна модель **специализированного акционерного общества с государственным или смешанным капиталом**, что отвечает национальной значимости проекта и упрощает взаимодействие с Банком России и Федеральным казначейством.

1.3. Минимальные имущественные и инфраструктурные требования

В соответствии с требованиями Положения Банка России №779-П оператор должен подтвердить:

1. Размер собственных средств — не менее установленного нормативным актом Банка России на дату подачи документов (для ЦП РСФСР закладывается резерв собственных средств не менее **50 миллионов рублей** на этапе входа в реестр и **не менее 500 миллионов рублей** на этапе промышленной эксплуатации, что превышает минимально необходимое).
2. Наличие прав на программно-аппаратный комплекс информационной системы.
3. Наличие сертифицированных средств защиты информации (ФСТЭК России, ФСБ России).
4. Внутренние документы: правила информационной системы (статья 6 Закона №259-ФЗ), правила внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила обработки персональных данных (152-ФЗ), политика информационной безопасности, регламент управления операционным риском.
5. Соответствие требованиям к деловой репутации руководящего состава и контролирующих лиц.

2. Применимое федеральное законодательство

Полный нормативный контур платформы формируется следующими актами (с указанием конкретных статей, применимых к проекту):

2.1. Базовые федеральные законы

Акт	Применимость к ЦП РСФСР	Ключевые статьи
Федеральный закон от 31.07.2020 №259-ФЗ «О	Базовое регулирование выпуска и обращения ЦФА.	Статьи 1, 2 (понятия); 4 (виды ЦФА); 5 (оператор

Акт	Применимость к ЦП РСФСР	Ключевые статьи
цифровых финансовых активах, цифровой валюте...»		ИС); 6 (правила ИС); 7 (выпуск ЦФА); 8 (учёт прав); 10 (оператор обмена); 11 (особенности обращения ЦФА); 14 (надзор Банка России).
Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»	Эмиссионная функция, регулирование и надзор за финансовым рынком.	Статья 4 (функции Банка России); статья 23 (счета Банка России и операции); статья 75 (надзор и регулирование); статьи 76.1–76.5 (надзор за некредитными финансовыми организациями); глава X (регулирование оборота цифрового рубля — введена ФЗ №340-ФЗ).
Федеральный закон от 24.07.2023 №340-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	Введение института цифрового рубля и изменения в Закон №86-ФЗ и в ГК РФ.	Все положения о цифровом рубле, особенно правила учёта и обращения.
Федеральный закон от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платёжной системе»	Платёжные взаимодействия, эскроу-движения.	Главы 1–4; статьи 9, 9.1 (платформа цифрового рубля).
Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	Соотношение ЦФА с эмиссионными ценными бумагами; раскрытие информации.	Статьи 1, 2, 30 (раскрытие).
Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О ПОД/ФТ»	Идентификация клиентов, мониторинг операций, обязательный внутренний контроль.	Статьи 3, 6, 7; пункт 1.4-2 статьи 7 (особенности по ЦФА).
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»	Обработка ПДн клиентов платформы.	Статьи 6, 7, 9, 18.1, 19.
Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных	Статус оператора ИС, требования к её эксплуатации.	Статьи 10, 13, 16.

Акт	Применимость к ЦП РСФСР	Ключевые статьи
технологиях и о защите информации»		
Федеральный закон от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности КИИ»	Категоризация ИС как объекта КИИ; обязанности субъекта КИИ.	Статьи 2, 7, 9.
Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»	Залог недвижимости.	Главы I–III; статьи 11, 19 (госрегистрация ипотеки), 50–55 (обращение взыскания).
Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»	Регистрация обременений, ЕГРН.	Статьи 4, 8, 9, 14, 53.
Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»	Оценочные организации-партнёры.	Статьи 4, 8, 11, 14.
Закон Российской Федерации от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»	Страховые организации-партнёры; обязательное страхование залога и ЦФА.	Статьи 4, 32, 32.9.
Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе...»; Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ.	Взаимодействие с государственными заказчиками.	По применимости.

2.2. Кодифицированные акты

Кодекс	Применимые нормы
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая	Залог: статьи 334–358 ГК; залог имущественных прав: статьи 358.1–358.8; смешанный договор: статья 421.
Гражданский кодекс, часть вторая	Договор счёта эскроу: статьи 860.7–860.10; договор условного депонирования: статьи 926.1–926.8.
Гражданский кодекс, часть четвёртая	Ноу-хау (секрет производства): статьи 1465–1469; залог исключительных прав: статья 1232.
Налоговый кодекс Российской Федерации	Налогообложение операций с ЦФА: статья 214.11 (НДФЛ); статья 282.2; пункт 3.2

Кодекс	Применимые нормы
	статьи 251 (налог на прибыль по доходам, связанным с цифровыми активами); НДС: применимость подпунктов 1 и 38 пункта 2 статьи 149.

3. Нормативные акты Банка России

Акт	Сфера регулирования	Применимость к платформе
Положение Банка России №779-П от 16.11.2021	Требования к оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск ЦФА.	Основное лицензионное правило.
Положение Банка России №780-П от 16.11.2021	Требования к оператору обмена ЦФА.	Применимо при реализации обменного контура.
Положение Банка России №683-П от 17.04.2019	Требования к обеспечению защиты информации в кредитных и некредитных финансовых организациях.	Базовый стандарт информационной безопасности платформы.
Положение Банка России №716-П от 08.04.2020	Управление операционным риском в кредитных организациях и применимое к НФО.	Основа политики управления операционным риском оператора.
Положение Банка России №242-П от 16.12.2003	Внутренний контроль в кредитных организациях.	Опорный стандарт для построения системы внутреннего контроля у оператора-небанковской организации.
Указание Банка России №3624-У от 15.04.2015	Требования к системе управления рисками и капиталом.	Применимо в части управления рисками.
Положение Банка России №499-П от 15.10.2015	Идентификация клиентов в целях ПОД/ФТ.	Регламент КУС платформы.
Положение Банка России №482-П от 09.06.2015	Единая биометрическая система.	Альтернативный канал идентификации клиентов платформы.
Указание Банка России №6635-У от 05.06.2023	Установление обязательных требований к организациям финансового рынка по обработке инцидентов информационной безопасности.	Включается в политику ИБ платформы.

Акт	Сфера регулирования	Применимость к платформе
Указание Банка России №3889-У от 15.12.2015	Информирование Банка России об инцидентах.	Регламент уведомлений оператора.
ГОСТ Р 57580.1-2017	Финансовые операции. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер.	Целевой уровень защиты — 4-й (максимальный) .
ГОСТ Р 57580.2-2018	Финансовые операции. Защита информации финансовых организаций. Методика оценки соответствия.	Регламент периодической независимой оценки.
ГОСТ Р 57580.3-2022	Финансовые операции. Защита информации финансовых организаций. Управление риском реализации информационных угроз.	Применимо.
ГОСТ Р 57580.4-2022	Применение операционной надёжности.	Применимо.

Соответствие платформы каждому из вышеуказанных нормативных актов будет подтверждено:

1. Независимой оценкой соответствия по методике ГОСТ Р 57580.2-2018 (внешний аудитор из числа лицензиатов ФСТЭК России).
2. Согласованием правил информационной системы Банком России в порядке, установленном статьёй 6 Закона №259-ФЗ.
3. Сертификацией средств защиты информации в системе сертификации ФСТЭК России и ФСБ России.

4. Эмиссия денежных средств под выпущенные ЦФА

4.1. Правовая природа

Конструкция, заложенная в концепции автора, предполагает выпуск Банком России денежных средств (в перспективе — цифрового рубля) **под обеспечение совокупным портфелем залоговых ЦФА**. Эмиссия квалифицируется как:

- дополнительная эмиссия в рамках полномочий, установленных пунктом 2 статьи 4 и статьёй 75 Закона №86-ФЗ;
- осуществляемая на **обеспеченной основе** — в этом её принципиальное отличие от классических операций денежно-кредитной политики;

- **целевой** — средства не выходят в свободное обращение, а целевым образом направляются через Федеральное казначейство на финансирование государственных программ.

4.2. Соотношение с эмиссией цифрового рубля

После принятия Федерального закона №340-ФЗ от 24.07.2023 Банк России является оператором платформы цифрового рубля и эмитентом цифрового рубля как третьей формы российской национальной валюты (наряду с наличной и безналичной формами). Закон №340-ФЗ дополнил Закон №86-ФЗ соответствующей главой.

ЦП РСФСР встраивается в эту правовую конструкцию следующим образом:

1. Оператор платформы выпускает ЦФА в своей информационной системе.
2. ЦФА передаётся в управление Банку России и учитывается в специальном реестре.
3. Под пул переданных ЦФА Банк России производит дополнительный выпуск денежных средств в форме безналичных рублей или цифрового рубля.
4. Эмитированные средства зачисляются на специальный эскроу-счёт (либо специальный цифровой кошелек цифрового рубля) под исключительным управлением Банка России.

4.3. Необходимые регуляторные действия

Для устранения правовой неопределённости и полного перевода модели в действующее правовое поле требуется внесение поправок в Закон №86-ФЗ (формализация института обеспеченной целевой эмиссии под пул залоговых ЦФА) и в Закон №259-ФЗ (введение категории «целевого инфраструктурного ЦФА» и регулирование процедуры мены). Полный пакет — в разделе 8.

5. Специальные эскроу-счета под управлением Банка России

5.1. Гражданско-правовая основа

Институт счёта эскроу установлен статьями 860.7–860.10 ГК РФ. Стороны договора счёта эскроу: владелец счёта, бенефициар, эскроу-агент (в ЦП РСФСР — Банк России).

Базовая конструкция в проекте:

- **Владелец счёта** — оператор ЦП РСФСР как лицо, в чью пользу осуществлена эмиссия.
- **Бенефициар** — Российская Федерация в лице Федерального казначейства и распорядителей бюджетных средств.
- **Эскроу-агент** — Банк России.
- **Условие раскрытия счёта** — наступление событий смарт-контракта (подтверждение целевого расходования на нацпроекты, акт ввода объекта в эксплуатацию, мена ЦФА).

5.2. Цифровой рубль как форма расчёта

Поскольку Банк России является оператором платформы цифрового рубля (пункт 1 главы X Закона №86-ФЗ в редакции №340-ФЗ), целевые средства могут учитываться в виде **специальных цифровых кошельков Банка России**, что обеспечивает дополнительный технологический контроль за движением средств.

5.3. Запрет на свободный оборот средств

В соответствии с пунктом 10 концепции автора **денежные средства используются в Банке России строго в соответствии с действующими ФЗ и государственными актами для реализации обозначенных задач**. Этот запрет должен быть прямо закреплён на уровне:

- условий специального договора эскроу;
 - внутреннего регламента Банка России;
 - проекта Постановления Правительства Российской Федерации, регулирующего распределение средств целевой эмиссии.
-

6. Залоговое обременение и смарт-контракт

6.1. Договорная конструкция

Гражданско-правовая основа отношений собственника и платформы:

- **Договор смешанного типа** (статья 421 ГК) — соединяет элементы залога (главы 23 ГК), договора оказания услуг (глава 39 ГК), договора об эмиссии ЦФА (статьи 4, 7 Закона №259-ФЗ), договора об условном депонировании (статьи 926.1–926.8 ГК), договора страхования (глава 48 ГК) и договора счёта эскроу (статьи 860.7–860.10 ГК).
- Договор оформляется как **смарт-контракт** — машинно-исполняемое программное соглашение, юридическая сила которого закреплена пунктом 1 части 2 статьи 4 Закона №259-ФЗ и подкреплена статьями 309, 310 и 421 ГК.

6.2. Регистрация обременения

Для недвижимого имущества обременение в форме залога регистрируется в Едином государственном реестре недвижимости в соответствии:

- со статьями 4, 8, 9, 14 Закона №218-ФЗ;
- со статьями 11, 19 Закона №102-ФЗ;
- с приказом Росреестра, регулирующим электронное взаимодействие.

Для движимого имущества — в реестре уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты в порядке, установленном статьёй 339.1 ГК и Основами законодательства о нотариате.

Для исключительных прав — государственная регистрация залога в Роспатенте (статья 1232, статья 1365 ГК).

Для ценных бумаг — внесение записи об обременении у депозитария (статья 7 Закона №39-ФЗ).

6.3. Существенные условия смарт-контракта

Согласно пункту 4 части 2 статьи 4 Закона №259-ФЗ и сложившейся регуляторной практике существенными условиями смарт-контракта ЦП РСФСР являются:

1. идентификация владельца актива и оператора;
 2. характеристики и оценочная стоимость залогового актива;
 3. размер и порядок выпуска ЦФА;
 4. срок действия ЦФА и условия возврата;
 5. порядок и размер оплаты за выпуск и обслуживание ЦФА;
 6. размер и порядок вознаграждения собственнику залога;
 7. условия страхования рисков и порядок реализации страхового ЦФА;
 8. условия мены ЦФА после ввода нового объекта в эксплуатацию;
 9. порядок подписания Акта о взаиморасчётах;
 10. порядок снятия обременения и возврата имущества собственнику.
-

7. Мена ЦФА после ввода объекта в эксплуатацию

7.1. Правовая конструкция

Мена ЦФА юридически реализуется как:

- замена предмета залога в смысле статьи 345 ГК (с согласия залогодержателя — Банка России);
- одновременное прекращение первоначального ЦФА собственника и выпуск нового ЦФА на построенный объект (статьи 4, 7 Закона №259-ФЗ);
- автоматическое исполнение условий смарт-контракта (статья 309 ГК).

Принципиальное условие: **стоимость нового ЦФА всегда превышает стоимость первоначального ЦФА**, что покрывает расходы Банка России на привлечение и обслуживание ЦФА и обеспечивает экономическую устойчивость модели (пункты 6 и 7 описания предложения исходной презентации).

7.2. Налоговые последствия

- Для собственника физического лица: операция мены ЦФА на возмездное обременение (включая получение вознаграждения) формирует налогооблагаемую базу по НДФЛ в соответствии со статьёй 214.11 НК РФ. Применяется ставка 13% (15% для доходов свыше 5 млн ₽ в год по прогрессивной шкале НК).

- Для собственника юридического лица: соответствующие доходы учитываются в составе налогооблагаемой прибыли (глава 25 НК), при этом расходы на выпуск и обслуживание ЦФА — в составе расходов в общем порядке.
 - НДС не возникает по операциям эмиссии и обращения ЦФА в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 38 пункта 2 статьи 149 НК РФ.
-

8. Пакет нормативных актов, требующих принятия или изменения

Для полномасштабного запуска ЦП РСФСР требуется принятие пакета нормативных актов в следующей структуре:

8.1. Уровень федеральных законов

1. **Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“ в части регулирования целевой обеспеченной эмиссии под пул цифровых финансовых активов».** Предметы регулирования: введение института целевой эмиссии под обеспеченные ЦФА; полномочия Банка России как эскроу-агента; режим специального цифрового кошелька целевой эмиссии; запрет на оборот ЦФА вне платформы.
2. **Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О цифровых финансовых активах...“ в части введения категории целевых инфраструктурных ЦФА и регулирования процедуры мены ЦФА».** Предметы регулирования: категория «целевой инфраструктурный ЦФА»; ограничения оборота; процедура мены; особый правовой режим страховых ЦФА.
3. **Проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части порядка приёма Федеральным казначейством средств целевой обеспеченной эмиссии».**
4. **Проект федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации» в части распространения института счёта эскроу на специальные счета Банка России для размещения средств обеспеченной целевой эмиссии.**

8.2. Уровень подзаконных нормативных актов

5. **Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке использования средств целевой обеспеченной эмиссии для финансирования национальных и инфраструктурных проектов».**
6. **Указание Банка России «О лицензионных требованиях к оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск целевых инфраструктурных ЦФА (Цифровой Платформы РСФСР)».**
7. **Положение Банка России «О требованиях к страхованию цифровых финансовых активов в системе целевого инфраструктурного финансирования».**
8. **Совместный приказ Минфина России / Банка России / Минцифры России / Росреестра / Федерального казначейства «Об организации**

информационного взаимодействия Цифровой Платформы РСФСР с государственными информационными системами».

9. Приказ ФСТЭК России / ФСБ России о требованиях к защите информации в информационной системе ЦП РСФСР как объекте критической информационной инфраструктуры.
10. Стандарт Банка России на методику оценки залоговых активов для целей выпуска ЦФА на платформе ЦП РСФСР.

8.3. Уровень внутренних документов оператора

11. Правила информационной системы ЦП РСФСР (пункт 2 статьи 6 Закона №259-ФЗ) — основной публичный документ платформы.
 12. Правила внутреннего контроля по 115-ФЗ.
 13. Политика обработки персональных данных (152-ФЗ).
 14. Политика информационной безопасности и регламент управления инцидентами (683-П, 6635-У).
 15. Регламент управления операционным риском (716-П).
 16. Регламент управления конфликтом интересов.
 17. Стандартный смарт-контракт ЦФА (типовая форма для физических и юридических лиц).
 18. Регламент работы с оценочными организациями-партнёрами.
 19. Регламент работы со страховыми организациями-партнёрами.
 20. Регламент взаимодействия с Банком России и Федеральным казначейством.
-

9. Лицензирование и порядок включения в реестр Банка России

9.1. Этапы

В соответствии со статьёй 5 Закона №259-ФЗ и Положением Банка России №779-П оператор проходит следующие этапы:

1. **Подготовка пакета документов** (правила ИС, корпоративные документы, внутренние политики, описание программно-аппаратного комплекса, документы по информационной безопасности).
2. **Подача заявления** в Банк России с приложением полного пакета.
3. **Рассмотрение заявления** в установленный срок (как правило, не более 30 рабочих дней с момента представления полного пакета).
4. **Включение в реестр** операторов информационных систем или мотивированный отказ.
5. **Внесение сведений** в публичный реестр Банка России.
6. **Постоянный надзор** в порядке статей 76.1–76.5 Закона №86-ФЗ.

9.2. Ключевые проверочные позиции при включении в реестр

- наличие достаточных собственных средств;
- наличие сертифицированных средств защиты информации;

- соответствие правил информационной системы требованиям статьи 6 Закона №259-ФЗ;
 - наличие лиц, отвечающих требованиям к деловой репутации;
 - наличие системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
 - наличие политики ПОД/ФТ.
-

10. Идентификация и противодействие легализации

10.1. КУС

Идентификация клиентов осуществляется в соответствии:

- со статьёй 7 Закона №115-ФЗ;
- с Положением Банка России №499-П от 15.10.2015;
- с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА; Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №584);
- с использованием Единой биометрической системы (ЕБС; Положение Банка России №482-П).

Возможна **упрощённая идентификация** в случаях, прямо предусмотренных пунктом 1.4-2 статьи 7 Закона №115-ФЗ для операций с ЦФА.

10.2. Мониторинг операций

Оператор обязан:

- осуществлять обязательный контроль операций, подпадающих под статью 6 Закона №115-ФЗ;
- направлять сведения в Росфинмониторинг в установленных формах и сроках;
- применять риск-ориентированный подход и фиксировать подозрительные операции (статья 7 Закона №115-ФЗ).

10.3. Особенности по ЦФА

Пункт 1.4-2 статьи 7 Закона №115-ФЗ содержит специальные требования к идентификации при операциях с ЦФА, которые в полном объёме реализуются в КУС-модуле платформы.

11. Персональные данные и критическая информационная инфраструктура

11.1. Персональные данные (152-ФЗ)

Оператор ЦП РСФСР является **оператором персональных данных** в смысле пункта 2 статьи 3 Закона №152-ФЗ. Обязанности:

- наличие политики обработки персональных данных (статья 18.1);
- получение согласий субъектов;
- обеспечение требований защиты ПДн (статья 19);
- регистрация в реестре операторов Роскомнадзора;
- соответствие уровню защищённости персональных данных не ниже **УЗ-1** в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119;
- соответствие приказу ФСТЭК России №21 (требования к защите ПДн в ИСПДн).

11.2. Критическая информационная инфраструктура (187-ФЗ)

Информационная система ЦП РСФСР подпадает под определение объекта КИИ:

- сфера: «банковская сфера и иные сферы финансового рынка» (статья 2 Закона №187-ФЗ);
- категория значимости: **первая (наивысшая)** — с учётом масштабов потенциальных социальных, политических и экономических последствий нарушения работы.

Обязанности субъекта КИИ (статьи 7, 9 Закона №187-ФЗ):

- категорирование объектов КИИ;
- взаимодействие с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА);
- выполнение требований ФСТЭК России (приказ №239) и ФСБ России;
- информирование о компьютерных инцидентах.

12. Корпоративная структура оператора

12.1. Минимальный состав внутренних документов

1. Устав акционерного общества.
2. Положение о совете директоров и комитетах (аудит, риски, IT, вознаграждения).
3. Положение о правлении.
4. Положение о службе внутреннего аудита.
5. Положение о подразделении управления рисками.
6. Положение о подразделении внутреннего контроля.
7. Положение о подразделении ПОД/ФТ (специальное должностное лицо).
8. Положение о подразделении информационной безопасности.
9. Кодекс деловой этики и политика по конфликту интересов.

12.2. Должностные лица, согласуемые с Банком России

В рамках статьи 14 Закона №259-ФЗ и Положения №779-П согласованию с Банком России подлежат:

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- члены коллегиального исполнительного органа;
- главный бухгалтер;
- руководитель службы внутреннего контроля;
- руководитель службы внутреннего аудита;
- специальное должностное лицо по ПОД/ФТ;
- руководитель подразделения информационной безопасности.

13. Анализ правовых рисков и барьеров

№	Риск	Степень	Меры устранения
1	Неполнота правовой базы: отсутствие в действующем праве категории «целевой инфраструктурный ЦФА» и режима обеспеченной целевой эмиссии.	Высокая	Принятие пакета НПА (см. раздел 8).
2	Возможный отказ Банка России в включении в реестр операторов.	Средняя	Раннее вовлечение Банка России в проектную рабочую группу; полное соответствие 779-П.
3	Регуляторный риск по линии Росфинмониторинга при крупных операциях.	Низкая–Средняя	Полная имплементация 115-ФЗ; риск-ориентированный подход; автоматизированный мониторинг.
4	Налоговый риск: разное толкование квалификации мены ЦФА по НК РФ.	Средняя	Получение разъяснений Минфина России и ФНС России на этапе пилота.
5	Риск признания операций с цифровым рублём целевой эмиссии не соответствующими главе X Закона №86-	Средняя	Поправки в Закон №86-ФЗ; согласование с Банком России правил движения средств.

№	Риск	Степень	Меры устранения
	ФЗ.		
6	Риск отказа в государственной регистрации обременения в ЕГРН по нетиповому основанию.	Низкая	Подготовка типового пакета документов с Росреестром; пилотные обращения.
7	Риск отзыва лицензий у партнёрских оценочных и страховых организаций.	Низкая	Диверсификация партнёрской сети; критерии отбора партнёров; постоянный мониторинг.
8	Риск злоупотребления полномочиями со стороны должностных лиц оператора.	Низкая	Многоуровневая система внутреннего контроля; обязательное двойное визирование критичных операций; журнал аудита неизменяем (DLT).
9	Риск кибератак на платформу и компрометации ЦФА.	Средняя	Категория 1 КИИ; ГОСТ Р 57580.1 уровень 4; ежегодный внешний пентест; ГосСОПКА.
10	Риск признания смарт-контракта ничтожным в части автоматизированного исполнения.	Низкая	Статья 309 ГК; статья 4 Закона №259-ФЗ; разъяснения Верховного Суда Российской Федерации по операциям с ЦФА.

14. Сравнение с международной практикой

Юрисдикция	Регулирование токенизации активов	Ключевые отличия от модели ЦП РСФСР
------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Юрисдикция	Регулирование токенизации активов	Ключевые отличия от модели ЦП РСФСР
Европейский союз	Регламент MiCA (Markets in Crypto-Assets, Регламент (ЕС) 2023/1114) — действует с 30.12.2024 в полном объеме.	MiCA регулирует крипто-активы общего характера; токенизация недвижимости остаётся в национальном правовом поле государств-членов; целевая эмиссия центрального банка под пул залогов не предусмотрена.
Швейцария	Закон DLT (с 01.08.2021) — поправки в Кодекс обязательств и Закон об инфраструктуре финансового рынка.	Сильная правовая инфраструктура для DLT-токенов как ценных бумаг; модель не предполагает прямой эмиссии национальной валюты под токены.
Сингапур	Payment Services Act 2019 + регуляторный режим Singapore Asset Tokenization (Project Guardian — MAS).	Регулятивные песочницы для токенизации, но без полного аналога целевой эмиссии под залоговую массу.
Объединённые Арабские Эмираты	VARA (Virtual Assets Regulatory Authority, Дубай) и регламент ADGM.	Лицензирование операторов цифровых активов; пилот RWA-tokenization, но без эмиссионной увязки с национальной валютой.
КНР	Е-CNY (цифровой юань) — двухуровневая модель ЦБ-банка.	Эмиссия цифровой валюты по решению Народного банка Китая; пилоты токенизации активов в технологических зонах; обеспечение конкретными залогами не закреплено законом.

Уникальность ЦП РСФСР в международном контексте состоит в **прямой эмиссионной увязке** цифровой национальной валюты (цифрового рубля) с обеспеченным пулом залоговых ЦФА от частных собственников при сохранении базы экономики РФ и без замещения внешним долгом. Аналогичной полноразмерной модели в мире на момент подготовки документа в публичном поле не обнаружено.

15. Итоговые выводы

1. **Концепция реализуема в действующем правовом поле Российской Федерации** с частичным расширением нормативной базы (10 необходимых актов, см. раздел 8). Базовый каркас — Закон №259-ФЗ, Закон №86-ФЗ (в редакции №340-ФЗ), ГК РФ (главы о залоге и эскроу) — уже даёт основание для запуска пилотного контура.
2. **Системообразующая роль Банка России** соответствует его конституционным и законодательным полномочиям (статьи 4, 75 Закона №86-ФЗ): Банк России выступает регулятором, надзирающим органом, эскроу-агентом и центром управления эмиссионным контуром. Никаких выходов за пределы установленной компетенции концепция не предполагает.
3. **Управление инфляционным риском обеспечено архитектурой:** эмиссия — только под обеспеченные и оценённые ЦФА, целевое расходование — через эскроу-счёт Банка России, запрет на свободный оборот ЦФА. Это качественно отличает модель от классической необеспеченной эмиссии.

Документ подготовлен в составе пакета проектной документации «Цифровая Платформа РСФСР». Все цитируемые нормы — в редакции, действующей на момент составления документа. При изменении нормативной базы документ подлежит уточнению.